

【제 목】 : 직원의 의무 위반(경고 · 주의)

【내 용】

- 심사운영실은 상급종합병원의 요양급여비용 심사 및 재심사 조정 청구 업무를 수행하고 있다.
- 우리 원 「인사규정」 제42조(직원의 의무)에 따르면 직원은 법령 및 제규정을 준수하고 성실한 자세로 직무수행을 하여야 하며, 심사평가원의 사업수행을 저해하거나 저해할 우려가 있는 행위를 하여서는 안된다고 정하고 있으며,
 - 「임직원 행동강령」 제24조의5(직장 내 괴롭힘의 금지)에 따라 직장 내에서 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 임직원에게 신체적 · 정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 하여서는 안된다고 정하고 있다.

【참고자료】 「인사규정」

제42조(직원의 의무) ① 직원은 법령 및 심사평가원의 제규정을 준수하고 창의적이고 성실한 자세로 직무를 수행하여야 한다.

②~⑥ (생략)

⑦ 직원은 심사평가원의 사업수행을 저해하거나 저해할 우려가 있는 행위를 하여서는 아니 된다.

⑧ (생략)

【참고자료】 「건강보험심사평가원 임직원 행동강령」

제24조의5(직장 내 괴롭힘의 금지) ① 임직원은 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 임직원에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위(이하 "직장 내 괴롭힘"이라 한다)를 하여서는 아니 된다.

②~③ (생략)

- 그런데 감사 결과, A·B는 심사업무를 수행하는 과정에서 「국민

건강보험법 시행규칙」 제20조(요양급여비용의 심사·지급)에서 정한 법정심사기한이 지연되지 않도록 하기 위하여 부적절한 지시를 한 사실이 있다.

- 다만, 상기 지시는 심사직원의 의견 등을 수렴하여 실제 적용되지는 않았으므로 그 의무위반 정도가 징계에 부의할 정도로 과중하지 않다고 판단된다.
- 두 번째로 직장 내 괴롭힘 관련하여 신고내용과 감사대상자 문답, 증빙자료 검토, 직장 내 괴롭힘 인정요건 등을 종합적으로 확인한 결과, 피신고인의 행위는 직장 내 괴롭힘에 해당하지 않는다고 판단된다.
- 그러나 피신고인인 C·D 는 업무를 관장함에 있어 공정을 기하고, 특히 비인격적인 대우나 업무 불이익이 발생하지 않도록 하여야 함에도, 업무·직원 관리가 다소 소홀하여 우리 원 조직문화를 저해시킬 위험을 초래하였다.

【조치할 사항】

- 업무상임이사는 직원의 의무를 위반한 A·B에게 경고 조치하여 주시기 바라며(경고),
- 업무·직원 관리를 소홀히 한 C·D에게 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다(주의).